

中燃集团对偷盗气行为或 第三方破坏行为的应对指引

发现偷盗气或第三方破坏行为的，应如何处理？

集团总结了相对应的处理方式以及取证程序以供参考，详情如下：

一、取证规范

1. 取证准备与设备要求

① 取证人员必须携带合法、合规的执法记录仪，优先采用具备时间戳功能的设备，确保取证证据合法有效。

② 取证设备应在赶赴现场前开启，保证全过程录音录像连续完整，防止人为断层和技术抹除。

2. 现场取证内容与方式

① **现场全景拍摄**：涵盖现场环境、用户门牌、主要管线布局及周边环境特征，确保可辨认违法嫌疑主体及具体位置。

② **重点细节特写**：燃气表具的型号、编号、表读数、铅封状态，破坏处的切割口、焊点、打孔痕迹及私接管道接口位置等。

③ **行为记录**：违法拆改、破坏、私接行为及用户本人或现场相关人员言行同步录音录像。

④ **多人员配合**：原则上一人负责视频拍摄，一人负责音频录音与现场笔录，确保取证多元素同步。

3. 证据保存与管理

① 录音录像及相关书面记录不得随意删除、分割、篡改或转存至未授权设备。案件结案前视为重要证据，必须采取安全存储与备份措施。

② 取证材料须依法登记入案，配合司法机关勘验或鉴定需求。

③ 若涉及燃气表技术故障或篡改，须由公安机关或相关燃气主管部门委托法定资质第三方检测机构出具鉴定报告，保障鉴定结果的权威性与司法效力。

二、报警及联动机制

1. 紧急报警规范

① 发现燃气偷盗或破坏嫌疑时，应第一时间拨打 110 报警，明确说明案件

性质、涉案安全风险及现场情况，督促公安机关快速响应。

② 报警内容应包括：发现时间、地点、燃气公司身份、涉嫌违法事实及燃气安全隐患描述。

③ 报警内容参考如下：我是 XX 燃气公司职工，我司于 XX 时间 XX 地点进行安全隐患排查过程中发现某某的问题，此问题涉及盗窃罪、破坏易燃易爆设备罪，严重危害公共安全，请贵局立即出警。

2. 多部门联动报备

① 除公安机关外，应同步向建设主管部门、市场监管机关及综合执法部门报备，确保多部门协作、形成联合执法合力。

② 建议建立专门的警企联动工作机制，定期召开协调会，明确配合流程、责任分工及信息共享标准。

三、第三方见证与现场监督

1. 见证人引入

① 待警方到场前，可邀请小区物业保安、邻居群众等非利益相关第三方作为现场见证人，保证取证过程的公开、公正。

② 见证人应全程在场，并参与现场记录，拍摄时包含其肖像及签名记录。

2. 书面证据确认

① 及时制作现场事实记录报告，邀请用户和见证人签字确认。

② 采集签名时确保其自愿、知情，防止日后产生法律争议。

四、现场处置流程

1. 法律程序前置

① 取证并完整保存后，依据公司内部及法律规定开展执法行动。

② 对涉嫌违法用户，应发放《违章用气检查记录表》，精准描述违规事实并邀请用户确认签字。

2. 依法停气措施

① 警方到场后，在确保安全情况下，依法采取停气处理，防止非法用气继续发生并消除安全隐患。

② 停气过程须全程录像并留存文件，保证依法依规记录和回溯。

五、公安不受理或不立案的应对

1. 依法确认受案义务

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》（公安部令第 127 号）第 171 条，公安机关受理案件时须制作受案登记表、出具受案回执。

2. 拒绝受理的法律应对

① 公安机关受理案件经初查后若不予立案的，根据上述程序规定第一百七十五条“对有控告人的案件，决定不予立案的，公安机关应当制作不予立案通知书，并在三日以内送达控告人”的规定，要求公安机关必须出具《不予立案通知书》。

② 收到相关文书后可联系集团反腐办综合处理结果和案件情况决定是否向上级公安机关申请复议复核。

六、和解及善后处理规范

1. 违规认定及书面确认

① 发现盗气或破坏行为后，行为人若主动提出赔偿，应先取得其对盗气事实的书面认定。

② 书面确认应详细记载违法行为细节、责任认定及后续赔偿措施。

2. 谨慎处理和解申请

① 除法律、政策有特殊规定的情形外，严禁在未彻底查清违法事实前，为行为人开户、更换表具或接受款项后即行和解。

② 必须做好专门的风险评估和备案，确保不违背法律法规及公司利益。